

1500807-11.2021.8.26.0583
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: FABIO MENDES FERREIRA
Comarca: Presidente Prudente
Foro: Foro de Presidente Prudente
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 04/03/2022
... Justiça do Estado de São Paulo:

"Habeas Corpus. Tráfico ilícito de drogas. Sentença condenatória. Pedido de apelo em liberdade. Inadmissibilidade. Paciente permaneceu sob custódia do Estado durante a instrução processual. Ordem denegada" (HC nº 0276546-35.2011.8.26.0000, Rel. Des. Walter de Almeida Guilherme, j. 16/02/2012, V.U.).

"HABEAS CORPUS. Tráfico de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Presidente Prudente 2ª Vara Criminal
Av. Cel. José Soares Marcondes, 2201, V. Euclides, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

1500807-11.2021.8.26.0583 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500807-11.2021.8.26.0583 2021/001436
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ALESSANDRO DOS SANTOS VIEIRA, Brasileiro, Solteiro, Ajudante Geral, RG 34587525, CPF 359.044.518-14, pai PEDRO VIEIRA, mãe TEREZINHA DE JESUS SANTOS VIEIRA, Nascido/Nascida 04/04/1979, de cor Pardo, natural de Presidente Prudente - SP. Local de prisão: Penitenciária de Caiuá - Rodovia Raposo Tavares, Km 634 + 240 m, Via acesso ao Município de Caiuá Km 01 - CEP 19450-000, Caiua - SP, 18 3278 1306. Endereço: Rua Manoel Rodrigues Barbosa, 45, preso na Penitenciária de Presidente Prudente, Jardim Santa Monica, CEP 19045-810, Presidente Prudente - SP

Advogado
Defensoria Pública do Estado de São Paulo OAB 999999/DP

Juiz de Direito: FABIO MENDES FERREIRA

V I S T O S.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou a presente ação penal em face de ALESSANDRO DOS SANTOS VIEIRA, qualificado às fls. 10/11, dando-o como incurso no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, conforme denúncia abaixo transcrita: "Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 19 de setembro de 2021, por volta das 09h50, no interior do estabelecimento empresarial denominado Transportadora Americana Ltda., situado na Rua Túlio Cecchetti, nº 1235, Parque Higienópolis, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, ALESSANDRO DOS SANTOS VIEIRA, qualificado à fl. 10, subtraiu para si, mediante destruição e rompimento de

obstáculo, componentes de ar condicionado 1.8000 BTUS, consistentes em 01 motor, 01 hélice e 01 placa eletrônica (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 19-20), de propriedade da sobredita empresa.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, o denunciado, visando praticar crime de furto, deslocou-se até o sobredito local, onde, aproveitando-se da ausência de pessoas nas proximidades, ingressou no recinto após danificar o portão que dá acesso no recinto e destruir uma janela.

Em seguida, se aproximou do ar condicionado ali instalado, contexto em que, após desmontar a parte externa do referido aparelho, retirando o motor, a hélice e a placa eletrônica, se apoderou dos aludidos objetos e se evadiu do local na posse dos bens, consumando o furto.

Sucedeu que policiais militares em patrulhamento de rotina, ao passarem defronte à mencionada empresa, notaram que o local se encontrava com o portão aberto e com um cavalo amarrado nele.

Assim, ingressaram no local, ocasião em que avistaram o denunciado se evadindo. Em vista disso, acionaram outra guarnição policial, que logrou êxito em localizar e deter o denunciado nas imediações do local dos fatos na posse dos bens furtados".

A denúncia de fls. 02/03 veio instruída com os autos do inquérito policial nº 2255359/2021 (fls. 04/128) instaurado de ofício mediante auto de prisão em flagrante.

A denúncia foi recebida em 1º de outubro de 2021 (fls. 147).

Boletim de ocorrência a fls. 19/21, auto de exibição e apreensão a fls. 22/23, auto de entrega a fls. 24/25, fotografias a fls. 29/34, auto de avaliação a fls. 211, laudo pericial a fls. 212/218.

Citação do réu a fls. 160.

Defesa preliminar a fls. 164/169.

O recebimento da denúncia foi ratificado por decisão de fls. 175.

Prova oral carreada a fls. 200/201.

Em suas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos exatos termos da denúncia (fls. 223/228).

Por sua vez, a defesa sustentou a atipicidade material da conduta, por aplicação do princípio da insignificância. De forma alternativa, requereu a absolvição por insuficiência das provas colhidas, com fulcro no artigo 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal. Em caso de condenação, pugnou pela aplicação da pena-base em patamar mínimo, reconhecimento da modalidade tentada do crime e aplicação da minorante respectiva na fração máxima, fixação de regime inicial aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, concessão do direito ao recurso em liberdade ou imediata expedição de guia de recolhimento, ainda que provisória (fls. 232/248).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente deixo consignado que passo a sentenciar o processo em virtude de o magistrado que encerrou a instrução processual encontrar-se em licença saúde, e diante da minha designação, pela Presidência do Tribunal de Justiça, para assumir a vara.

O presente processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar, sendo certo, por outro lado, que as condições da ação penal e os pressupostos processuais estão preenchidos, impondo-se, pois, o julgamento do mérito.

No mérito, a ação penal é procedente, a despeito do esforço da combativa defesa.

A materialidade do delito está comprovada nos autos, a teor do boletim de ocorrência a fls. 19/21, auto de exibição e apreensão a fls. 22/23, auto de entrega a fls. 24/25, fotografias a fls. 29/34, auto de avaliação a fls. 211, laudo pericial a fls. 212/218, bem assim pela prova oral amealhada.

A autoria é inconteste e recai, sem sombra de dúvidas, sobre os ombros do réu.

Façamos uma análise das provas coligidas ao caderno processual.

A testemunha Victor Hugo Ferreira, policial militar, narrou que no dia sob luzes estava efetuando patrulhamento quando ao passar pelo local dos fatos notou que o

portão da empresa Transportadora Americana Ltda estava entreaberto, como se alguém tivesse deslocado. Aduziu que havia um cavalo amarrado defronte à empresa. Relatou que deliberaram ingressar no imóvel, ocasião em que avistaram um indivíduo trajando blusa vermelha, o qual rapidamente se evadiu levando consigo alguns objetos. Disse que passou a efetuar diligências no encalço de referido indivíduo e logrou avistá-lo montado em um cavalo e na posse peças de ar-condicionado, tratando-se do réu. Aduziu que ao ser indagado, o acusado alegou que "pegou o cavalo na rua para dar uma volta", e sobre as peças de ar-condicionado apreendidas em sua posse negou que tinha furtado. Mencionou que a vítima reconheceu a res furtiva como sendo de sua propriedade. Aduziu que além do portão, o imputado danificou uma janela de uma sala onde ficava o aparelho de ar-condicionado. Falou que não conhecia o acusado, tampouco o fato de ele recolher materiais recicláveis.

A testemunha Rogério Aparecido da Silva Brandão, policial militar, repisou nuclearmente o depoimento prestado pela testemunha Victor Hugo Ferreira.

A testemunha Glauceli Alves da Silva, representante da empresa Transportadora Americana Ltda, narrou que no dia evidenciado na denúncia foi informado sobre um furto no local dos fatos. Disse que se dirigiu ao local dos fatos e se deparou com o réu detido por policiais militares. Aduziu que o acusado, em que pese ter danificado uma janela do escritório, não chegou a adentrar ao escritório imóvel; subtraiu os componentes do ar-condicionado na parte externa.

O réu Alessandro dos Santos Vieira negou em juízo o furto lhe imputado na denúncia. Aduziu que recolhe materiais recicláveis para vender. Falou que no dia em foco estava passando pelo local dos fatos quando avistou o portão da transportadora aberto, então deliberou entrar para pegar manga. Alegou que rapidamente saiu da empresa quando percebeu um arrombamento. Afirmou que foi detido por policiais militares nas proximidades da transportadora, precisamente dois quarteirões de distância, sob o pretexto de que teria perpetrado um furto no local dos fatos. Disse que foi conduzido até a transportadora, e lá compareceu um rapaz e uma moça, que adentraram ao imóvel e retornaram trazendo uma placa e um motorzinho. Aduziu que de fato havia um cavalo amarrado na parte da frente da transportadora, porém não se apossou do mesmo. Asseverou que não se apoderou de nenhum objeto no local dos fatos. Falou que não conhecia os policiais que realizaram sua abordagem. Mencionou que foi agredido fisicamente pelos policiais.

Estas são as provas dos autos e por meio delas é possível concluir que o acusado praticou a conduta delitiva lhe imputada na denúncia.

Com efeito, a vítima narrou o acionamento por terceiros, dando conta da prática delitiva, então compareceu ao local dos fatos, já encontrando o acusado detido por policiais militares, recuperando os bens que haviam sido subtraídos. Muito embora não tenha presenciado a ação delitiva, não há motivos para que se duvide da veracidade de suas declarações, que estão em harmonia com as demais provas angariadas.

Também não há nos autos qualquer elemento indicativo de que os policiais quisessem incriminar gratuitamente o acusado, motivo pelo qual não se pode desmerecer suas falas pelo só fato de pertencerem aos quadros da Polícia Militar. Os agentes narraram, de forma segura e uníssona, tanto em juízo quanto em solo policial, como se deram as diligências para apuração do delito de furto, encontrando-se o acusado logo após a consumação do crime, em posse dos bens subtraídos, confirmando-se as informações antes obtidas acerca do suspeito.

Sobre a validade do depoimento de policiais, relembro que o eminente Ministro Moreira Alves, quando atuava no Supremo Tribunal Federal, deixou assentado que "o simples fato de as testemunhas serem policiais não invalida, por si só, seu depoimento" (STF - RHC - Rel. Min. Moreira Alves - JSTF-Lex 125/332).

O Tribunal de Justiça de São Paulo também já decidiu o seguinte:

"Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivo expressos no CPP determinando que a Polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam à prisão em flagrante não autoriza absolvição" (TJSP - AC

- Rel. Carlos Bueno - RT 654/278 e RJTJSP 125/563).

De outro giro, não merece acolhida a negativa quanto à autoria lançada pelo acusado. Suas declarações são inverossímeis e não encontram eco no contexto probatório, à luz da análise da prova testemunhal e circunstancial, que demonstra exatamente o contrário. Tratou-se de nítido artifício na tentativa de enlevar a ação penal e, com isto, furtar-se de um édito condenatório.

Por oportuno, nada veio aos autos que pudesse comprovar o fato de o réu ter sido agredido fisicamente pelos policiais militares que efetuaram sua abordagem. A prova é astênica neste sentido, de modo que deve ser lançada no mar do esquecimento.

Noutra vertente, restou devidamente comprovado que, para a prática do delito em foco, houve destruição e rompimento de obstáculo, presentes, portanto, portanto, as elementares do tipo. Conforme sedimentado no laudo pericial acostado a fls.

212/218, além do aparelho de ar-condicionado, foi danificada uma janela próxima a esse objeto. Ademais, o rompimento do obstáculo atinente a um portão ficou bem demonstrado com os elementos colhidos em sede investigativa e com a prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a teor do interrogatório judicial, elementos que suprem com folga a ausência de menção dessa circunstância no laudo de exame pericial sobre o local dos fatos, realizado dois dias depois do evento, sem preservação do local.

De outra banda, não vislumbro no caso concreto a aplicação ao caso sob luzes do princípio da insignificância. Diversamente do que afirmado pela defesa, carreteou-se aos autos, às fls. 211, o auto de avaliação no importe de R\$ 620,00, valor que, embora reduzido, de maneira alguma é irrisório. Ademais, o desvalor da conduta do réu merece reprimenda.

Neste sentido:

"O reconhecimento do 'crime de bagatela' exige, em cada caso, análise aprofundada do desvalor da culpabilidade, da conduta e do dano, para apurar-se, em concreto, a irrelevância penal" (TACrsp, RT 714/381).

Ainda:

"O princípio da intervenção mínima do Estado, o qual serve de fundamento para o princípio da insignificância, deve servir como orientação ao legislador quando da tipificação dos delitos, e não ao julgador, fiel cumpridor da lei, sempre em respeito ao princípio da legalidade.

Isso porque, a partir do momento em que certa conduta é erigida à categoria de infração penal, não mais se pode alegar seja ela insignificante, de bagatela, ou juridicamente desprezível, pois que já penalmente tipificada." (TJ/SP - Apelação nº 0042608-77.2011.8.26.0050. Rel. Edison Brandão, j. em 13.05.2014)

Anoto, ainda, que o réu é contumaz na prática de crimes, especialmente contra o patrimônio, o que torna inaplicável o instituto sob luzes.

Nesta senda tem decidido a Corte Suprema:

"AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO DE RELATOR, DO STJ, QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR EM IDÊNTICA VIA PROCESSUAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO-INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUMULATIVIDADE DE SEUS REQUISITOS. RES FURTIVA DE PEQUENO VALOR (SEIS BARRAS DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO CHOCOLATE AVALIADAS EM R\$ 31,80). SUBTRAÇÃO DOS BENS PARA COMPRAR DROGAS: CONDUTA DE CONSIDERÁVEL OFENSIBILIDADE. ACENTUADO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO PACIENTE. FURTO PRIVILEGIADO (CP, ART. 155, § 2º): PACIENTE REINCENTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691-STF: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE PATENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A prática

reiterada de furtos para comprar drogas, independentemente do valor dos bens envolvidos, não pode, obviamente, ser tida como de mínima ofensividade, nem o comportamento do paciente pode ser considerado como de reduzido grau de reprovabilidade. Precedente: HC 101144/RS, rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 22/10/2010.

3. O princípio da insignificância não se aplica quando se trata de paciente reincidente, porquanto não há que se falar em reduzido grau de reprovabilidade do comportamento lesivo: Precedentes: HC 107067, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 26/5/2011; HC 96684/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 23/11/2010; HC 103359/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 6/08/2010; HC 100367, 1ª Turma, rel. Min. Luiz Fux, DJ de 8/9/2011.

4. O § 2º do artigo 155 do Código Penal ("§ 2º. Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa." grifei), ao admitir o reconhecimento do furto privilegiado a réu primário, traz insita a vedação do benefício a reincidentes.

5. In casu, em que pese o ínfimo valor dos bens furtados, a rejeição da tese da insignificância restou plenamente fundamentado pelo Juízo na existência de suas sentenças transitadas em julgado contra o paciente por crimes contra o patrimônio.

6. O paciente duplamente reincidente não tem direito ao privilégio do art. 155, § 2º, do Código Penal, benefício reservado a réus primários.

7. Parecer do MPF pelo desprovisionamento do agravo regimental.

8. Agravo regimental desprovido (HC 107733/MG, 1ª Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 7/02/2012, DJ 8/03/2012)".

Por fim, o furto qualificado foi consumado, eis que os bens da vítima foram, efetivamente, retirados de sua esfera de vigilância e disponibilidade e ficaram na posse tranquila e desvigiada do acusado, mesmo que por curto período, não colhendo albergamento a tese desclassificatória para furto tentado.

Como visto, os elementos acima salientados são provas e indícios claros que traduzem a certeza de que o acusado praticou o furto qualificado descrito na denúncia, ficando soterradas as teses da zelosa defesa.

Mencione-se que o artigo 239, Código de Processo Penal reconhece os indícios como meio de prova válida. Caracteriza-os como as circunstâncias conhecidas e provadas que, tendo relação com o fato, autorizam, por indução, a conclusão da existência de outra ou outras circunstâncias.

Assim, indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado (in Processo Penal, 2ª ed., Atlas, 1992, Júlio Fabbrini Mirabete, p.305).

Nesse prisma, em recente julgado, decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"A propósito das provas indiciárias, faço coro às lições do Des. Mariano Siqueira, do tempo em que julgava neste Tribunal de Justiça, especificamente por ocasião do julgamento, em 23.10.2006, da Apel. criminal n. 00902129.3/6-0000-000, na 2ª Câm. do 1º Grupo da Seção Criminal, que assim predicava, conclusões aquelas que também cabem no caso em comento, verbis: "(...) a respeito do inexcedível valor probante que os indícios podem apresentar, em certos casos, como o presente, são oportunas algumas lições doutrinárias. Para CHRISTIANO JOSÉ DE ANDRADE, indício vem do latim *indicare*, que significa indicar, apontar, mostrar com o dedo ou por meio de um sinal qualquer, demonstrar, revelar. Os escritores mais antigos chamavam os indícios de "testemunhas mudas". Com maestria, realçou MITTERMAYER: "O indício é um fato em relação tão precisa com outro fato que, de um, o juiz chega ao outro por uma conclusão natural. É preciso, então, que haja na causa dois fatos, um verificado, e outro não provado, mas que se trata de provar raciocinando do conhecido para o desconhecido".

Consoante se aquilata do teor do art. 239 da codificação penal adjetiva, considera-se indício a circunstância conhecida e provada (in casu: fatos suso declinados)

que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outras circunstâncias (na espécie; o homicídio), extraídas da experiência técnica ou comum. Destarte, pelos indícios, por presunção hominis, vai-se do fato indiciário - através de operação lógica - ao fato a ser provado, segundo os princípios da razão (id quod plerumque accidit), segundo remarcam ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTÔNIO SCARANCA FERNANDES e ANTÔNIO MAGALHÃES GOMES FILHO, in "As Nulidades no Processo Penal", Malheiros Editores, 1992, pág. 133. Pela prova indiciária, em outras palavras, alcança-se determinada conclusão sobre um episódio através de um processo lógico construtivo, estabelecendo-se o devido nexo de causalidade. Os indícios, desta sorte, constituem modalidade indireta de prova e diferem da prova direta porque, nesta, o fato probando obtém silhueta e contornos instrutórios imediatos, apresentando-se, como perlustra MAGALHÃES NORONHA, "diante de nós, sem necessidade do processo lógico-construtivo, porque se nos revela através do testemunho, confissão, perícia, etc...". Em suma, os indícios são igualmente importantes para respaldo e embasamento de uma sentença de preceito condenatório (RT 401/285, 555/114, 722/462), principalmente quando afastam qualquer hipótese favorável ao acusado (RT 110/127, 214/61, 218/96, 395/309 e 401/285)" (TJSP - Apelação nº 0007203-36.2012.8.26.0505. Rel. Roberto Solimene, j. em 26.02.2014).

Destarte, as provas produzidas autorizam a certeza de que o réu se conduziu com vontade livre e consciente de perpetrar a conduta delitativa aquilatada na denúncia, não podendo ser acatadas as teses da defesa de insuficiência probatória, atipicidade material e desclassificatória.

Conclui-se, assim, que o réu realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se-lhe a condenação e a pena, que passo a dosar, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes. Passo para a dosimetria da pena.

Respeitando o sistema trifásico, fixo a pena acima do mínimo legal em 1/6 (um sexto), tendo em vista os maus antecedentes do réu (Processos nº 0001718-03.2007.8.26.0482, 0002534-38.2014.8.26.0482, 0028531-72.2004.8.26.0482, 0032269-34.2005.8.26.0482, 0035640-06.2005.8.26.0482 e 0001377-89.2006.8.26.0553 - fls. 84/92), assim, pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso legal.

Na segunda fase, está presente a agravante da reincidência, duas delas específicas em delito de furto qualificado, e a outra configurando reincidência simples (Processos nº 0000568-91.2015.8.26.0583, 0005863-19.2018.8.26.0482 e (1500998-27.2019.8.26.0583 - fls. 84/92), de modo que exaspero a pena em 1/6 (um sexto), portanto, pena em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no patamar mínimo.

Torno a pena acima definitiva em razão da inexistência de outros modificadores. Regime de cumprimento de pena:

Nos termos dos artigos 33, § 2º, alínea "a", c/c 33, § 3º, c/c 59, todos do Código Penal e à luz do art. 110 da Lei 7210/84, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, o que faço diante dos maus antecedentes e reincidência do réu.

O réu possui maus antecedentes e é reincidente específico (fls. 63/83 e 84/92), fazendo do crime o seu modo de vida, de modo que não terá a benesse de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou sursis, ainda mais porque diante de estar as voltas com a criminalidade não é socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

DISPOSITIVO.

Ante todo o exposto e o que mais destes autos consta, JULGO PROCEDENTE esta ação penal e CONDENO ALESSANDRO DOS SANTOS VIEIRA, portador do RG nº 34.587.525/SP, filho de Pedro Vieira e Terezinha de Jesus Santos Vieira, à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, cada qual em seu patamar mínimo e reajustado desde a prática delituosa, como

incurso no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

Nos termos dos artigos 33, § 2º, alínea "a", c/c 33, § 3º, c/c 59, todos do Código Penal e à luz do art.110 da Lei 7210/84, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, o que faço diante dos maus antecedentes e reincidência do réu.

O réu possui maus antecedentes e é reincidente específico (fls. 63/83 e 84/92), fazendo do crime o seu modo de vida, de modo que não terá a benesse de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou sursis, ainda mais porque diante de estar as voltas com a criminalidade não é socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Indefiro o apelo em liberdade, estando presentes os requisitos da garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

É pacífico na jurisprudência que o direito de recorrer da sentença penal condenatória em liberdade não se aplica ao réu já preso em decorrência de flagrante ou de prisão preventiva, que assim permaneceu durante todo o curso da instrução criminal.

Confira-se, a respeito, o posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Habeas Corpus. Tráfico ilícito de drogas. Sentença condenatória. Pedido de apelo em liberdade. Inadmissibilidade. Paciente permaneceu sob custódia do Estado durante a instrução processual. Ordem denegada" (HC nº 0276546-35.2011.8.26.0000, Rel. Des. Walter de Almeida Guilherme, j. 16/02/2012, V.U.).

"HABEAS CORPUS. Tráfico de Entorpecentes. Regime inicial fechado. Fixado de acordo com a legislação vigente. Apelo em liberdade vedado Réu que permaneceu preso durante o processo. Não ofensa à garantia constitucional da presunção de inocência Ordem denegada." (HC nº 0181659-59.2011.8.26.0000, Rel. Des. Miguel Marques e Silva, j. 12/04/2012, V.U.).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou a respeito, afirmando:

"A despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o acusado que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal" (RHC nº23.319 MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12/08/2008, Habeas Corpus nº 0193431-48.2013.8.26.0000 - Voto nº 4.455 5)

Deveras, não haveria qualquer lógica em manter o acusado preso durante a instrução e, sobrevindo condenação, ainda que não transitada em julgado, soltá-lo para aguardar o julgamento da apelação interposta. Ao contrário, a prolação de sentença condenatória reforça e ratifica o cabimento da prisão. Assim, não se caracteriza, aqui, medida desproporcional que revele o alegado constrangimento do acusado, ainda mais porque lhe aplicado regime prisional de segregação rigorosa.

E, quanto à alegada violação à presunção de inocência, vale a transcrição da Súmula nº 09 do C. STJ:

"A exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência".

Recomendem o réu na prisão onde se encontra.

Responderá o acusado pelas custas e despesas processuais, guardados os limites da Lei 1060/50, mas, não tendo situação econômica privilegiada, fica isento de pagamento enquanto mantiver a condição.

Quanto ao pleito de imediata expedição de guia de recolhimento provisória, trata-se de ato ordinatório que tem se verificado com a esperada brevidade, mesmo diante do regime de teletrabalho em razão da pandemia de "COVID-19", de modo que a defesa deverá aguardar o regular andamento processual.

Após o trânsito em julgado desta, lance o nome do réu no Rol dos Culpados e

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça.

Intimem-se.

Presidente Prudente/SP, 03 de março de 2022.

FÁBIO MENDES FERREIRA
Juiz de Direito Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA